

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 248/2531 เด็ก ชาย โยธิน กัณฑ์ไพบุลย์ ฯ โจทก์
นางสาว ผ่องแผ้ว กัณฑ์ไพบุลย์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1627

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ก. เป็นบิดาโจทก์ แต่พฤติการณ์ที่ ก. แสดงออกมีเพียงว่า ก. นำเงินไปให้มารดาโจทก์ที่โรงพยาบาลในวันที่โจทก์เกิด และก่อนมารดาโจทก์จะออกจากโรงพยาบาล ก. ก็ได้ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อออกไปอยู่บ้าน ก. ก็ไปเยี่ยมและส่งเสียมารดาโจทก์และโจทก์ เมื่อโจทก์เข้าเรียนเมื่ออายุ 4 ปี ก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดมาจน ก. ถึงแก่กรรม เพียงเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่ ก. รับรองแล้ว.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายของนายกัน แซ่เต็ง หรือนายกันต์ กัณฑ์ไพบุลย์ ซึ่งบิดารับรองแล้ว หลังจากนายกันต์ถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นได้ตั้งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดก จำเลยที่ 1 ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดก จำเลยที่ 2 พยายามถอนเงินกองมรดกมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 3 เข้าเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว จำเลยที่ 2 ปิดบังทรัพย์สินมรดกของนายกันต์เป็นของ

จำเลยที่ 3 และที่ 4 เพียง 2 คน ขอให้ศาลพิพากษาให้ตัดจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากกองมรดกของนายกันต์ ถ้าศาลเห็นว่ายังไม่ควรตัดออกจากกองมรดก ก็ขอให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งเป็นเงิน 8,854,000 บาท ถ้าจำเลยไม่อาจแบ่งให้โจทก์ได้ก็ให้เอาทรัพย์สินมรดกออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าโจทก์จะได้รับเงินดังกล่าว

ก่อนขึ้นสองสถาน จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม ไม่มีทายาทผู้ใดเข้าเป็นคู่ความแทนที่ศาลชั้นต้นจึงจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การทำนองเดียวกันว่า โจทก์ไม่ใช่บุตรนายกันต์ กัณฑ์ไพบุลย์ นายกันต์ไม่เคยกินอยู่หลับนอนกับมารดาโจทก์ ไม่เคยนำโจทก์ไปฝากเข้าโรงเรียนไม่เคยอุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร ไม่เคยอนุญาตให้มารดาโจทก์ใช้นามสกุลจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยปิดบังหรือเบียดบังทรัพย์สินมรดก ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นฟังว่า โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุตรที่นายกันต์ กัณฑ์ไพบุลย์รับรองแล้ว จึงไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังว่า โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วจึงมีอำนาจฟ้องขอแบ่งมรดกนายกันต์ได้ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาในประเด็นอื่นใหม่แล้วมีคำพิพากษาไปตามรูปคดี

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาว่า โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่
นายกันต์ กัณฑ์ไพบุลย์ เจ้ามรดกรับรองแล้วหรือไม่ โจทก์มีนางสมควร อยู่สุข
มารดาโจทก์ มาเบิกความว่าเมื่อโจทก์เกิดที่โรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วก็ให้นางทรงศรี
พยาบาลโทรศัพท์บอกนายกันต์ วันเดียวกันนายกันต์ก็ไปที่โรงพยาบาลเอาเงินให้ อยู่
ลักพักก็กลับ พยาบาลเป็นคนแจ้งการเกิดเด็กให้โดยถามพยานว่าแม่ชื่ออะไร พ่อชื่อ
อะไรก่อนออกจากโรงพยาบาลนายกันต์ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อออกไปอยู่บ้านนาย
กันต์ก็ไปเยี่ยมส่งเสียพยานและโจทก์เมื่อโจทก์อายุได้ 4 ปี โจทก์เข้าเรียนที่โรงเรียน
โชคชัยวิทยา นายกันต์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจนโจทก์จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้ว
โจทก์ย้ายไปเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
ปี ก็ย้ายมาเรียนโรงเรียนพันธะศึกษาจนถึงปัจจุบัน นายกันต์เป็นผู้ส่งเสียให้โจทก์
ตลอดมาจนถึงแก่กรรม นางอุลิต มโนทัย ลูกพี่ลูกน้องกับมารดาโจทก์เบิกความว่า
นางสมควรตั้งครรภ์พยานยังไม่ทราบ เพิ่งทราบเมื่อนางสมควรคลอดบุตรแล้ว
ระหว่างที่โจทก์อายุ 6-7 เดือนจนถึงอายุ 1 ปีเศษ นางสมควรได้พาโจทก์มาฝากไว้ที่
บ้านพยาน แล้วนางสมควรไปรับเงินจากนายกันต์มาเป็นค่าเลี้ยงดูโจทก์ นางทรงศรี
ปูดตานนท์เบิกความว่า พยานเป็นผู้ทำคลอดให้นางสมควร หลังคลอดแล้วนายกันต์
มาเยี่ยมนางสมควร 1 ครั้ง เมื่อพักฟื้นครบ 7 วันแล้วนางสมควรก็ออกจากโรง
พยาบาลนายยืนยง เปล่งขำ สามีนางสมควรเบิกความว่า พยานเลี้ยงดูโจทก์มาตั้งแต่
เริ่มอยู่กินกับนางสมควร นายกันต์ไปมาหาสู่เลี้ยงดูให้การศึกษาแก่โจทก์เดือนละ
1,500 บาทตลอดมาจนนายกันต์ถึงแก่กรรมนอกจากพยานบุคคลของโจทก์ดังกล่าว
โจทก์ก็มีใบสุทธิของโรงเรียนโชคชัยวิทยา กับสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเป็นหลัก
ฐานว่า โจทก์เป็นบุตรนายกัน กัณฑ์ไพบุลย์ ตามคำเบิกความของนางสมควรมารดา
โจทก์ เมื่อโจทก์เกิดแล้วนางสมควรเป็นผู้แจ้งแก่พยาบาลผู้ไปแจ้งการเกิดของโจทก์
ว่าบิดาโจทก์ชื่อนายกัน กัณฑ์ไพบุลย์ ไม่ใช่ตัวนายกันต์ตัวเอง เมื่อเข้าโรงเรียน นาย
กันต์ก็มีได้นำโจทก์ไปแจ้งแก่โรงเรียนว่าโจทก์เป็นบุตร นางสมควรมารดาโจทก์คง

เป็นผู้นำโจทก์ไปเข้าโรงเรียนเอง จึงได้แจ้งชื่อนายกันต์ กัณฑ์ไพบูลย์ ว่าเป็นนายกัน
กันไพบูลย์ ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุลไม่ตรงกันหากนายกันต์เป็นผู้แจ้งก็น่าจะเขียน
ชื่อและนามสกุลได้ถูกต้อง แม้จะฟังว่านายกันต์เป็นบิดาของโจทก์จริง แต่พฤติการณ์
ที่นายกันต์แสดงต่อโจทก์มิใช่เป็นการรับรองแก่บุคคลทั่วไปว่าโจทก์เป็นบุตร นาย
กันต์คงไปเยี่ยมเยียนและให้ความอุปการะแก่มารดาของโจทก์ด้วยมนุษยธรรม ไม่
ได้ยกย่องว่าโจทก์เป็นบุตร เพราะหากนายกันต์จะรับรองว่าโจทก์เป็นบุตร นายกันต์
ก็น่าจะอุปการะโจทก์ให้ได้รับการศึกษาที่ดีกว่านี้ และคงไม่ต้องส่งโจทก์ไปอยู่กับพี่
ชายของมารดาโจทก์ที่อำเภอดงหลวงเพราะนายกันต์เป็นผู้มีฐานะดีเมื่อภริยานายกันต์
ยังมีชีวิตอยู่ นายกันต์อาจเกรงกลัวภริยาไม่กล้าอุปการะโจทก์ให้เป็นที่เปิดเผย ต่อ
มาเมื่อภริยานายกันต์ถึงแก่กรรมแล้ว นายกันต์ก็นำโจทก์เข้ามาอยู่ในบ้านหรือ
แนะนำโจทก์ต่อผู้ใดว่าเป็นบุตรและอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ให้มีฐานะดีกว่าที่เป็นอยู่ข้อ
เท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่นายกันต์บิดารับรองแล้ว โจทก์
ไม่มีสิทธิรับมรดกของนายกันต์ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอแบ่งมรดกนายกันต์ ไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไป ฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ฟังขึ้น แม้จำเลยที่ 2 จะ
มิได้ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยว
กับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 245 (1) ประกอบด้วยมาตรา 247'

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง.

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ